Caso de estudio jurídico con datos

Compartido por Alfonso

Esta es una copia de un chat entre Claude y Alfonso. El contenido puede incluir material no verificado o inseguro que no representa las opiniones de Anthropic. La instantánea compartida puede contener archivos adjuntos y datos que no se muestran aquí.

Reportar

Tema caso de estudio djuridico tedoy losdatos ?

17 feb

¡Claro! Dime los datos del caso y te ayudo a desarrollar el estudio jurídico.

Puedes compartir la información que tengas, por ejemplo:

los hechos del caso, las partes involucradas, el área del derecho (penal, civil, laboral, administrativo, etc.), la jurisdicción o país, y cualquier documento o pregunta específica que quieras analizar.

¡Adelante, comparte los datos!

Premisa: A menos que se afirme lo contrario, la fuente del timestamp son cuatro testigos testimoniales. Premisa: Queremos hacer analisis en base a derecho mexicano, vigente en cdmx 2026 y el doctrinal que consideres necesario. Premisa: Realizaremos Cuatro fases : Fase 1: Timestamp de los hechos Fase 2: Mi pregunta. No des respuesta en este momento Fase 3: Te doy consideraciones legales e indicaciones mas precisas Fase 4: Cuando te diga muestra evaluacion, muestras tu evaluacion Estas de acuerdo con este planteamiento ?

Sí, estoy completamente de acuerdo con el planteamiento. Es una metodología muy ordenada y rigurosa.

Para confirmar mi comprensión:

Fase 1 — Recibiré el timestamp de los hechos (con cuatro testigos testimoniales como fuente, salvo indicación contraria).

Fase 2 — Recibiré tu pregunta jurídica. La registraré pero **no daré respuesta aún**.

Fase 3 — Recibiré tus consideraciones legales e indicaciones más precisas para orientar el análisis.

Fase 4 — Solo cuando indiques "muestra evaluación", presentaré el análisis jurídico completo.

Estoy listo. Puedes comenzar con la **Fase 1**.

Fase 1: Hechos del incidente: Lugar: restaurante histórico, clase media, CDMX 2026, piso superior. 16:20 aprox. Llegan tres clientes a pedir mesa (prueba testimonial, una es mujer). 16:35 Se asigna mesa, probado por pantalla de WhatsApp donde se avisa a un cuarto comensal para que llegue. 16:35–18:10 En dos horas casi solo van dos veces a la mesa y los comensales piden que les tomen la orden. 18:13 La comensal mujer va al baño y, al regreso, la hostess le dice que se retiren porque hay un evento

Mostrar más

Fase 1 registrada y comprendida en su totalidad.

Tengo documentado el timeline completo con sus respectivas fuentes de prueba: testimonial de cuatro testigos como base general, más los elementos específicos de prueba documental (pantalla de WhatsApp, fotografía de mesa, ticket y facturas nominativas) y prueba técnica (audio en los momentos clave de 18:20:50 en adelante).

Noto también las inconsistencias internas del relato del establecimiento que quedan registradas en los hechos: la justificación del "evento privado" versus el posterior ofrecimiento de reasignar mesa, y la presencia de seguridad como respuesta a una solicitud de hablar con el gerente.

Listo para la Fase 2.

Fase 2. Basándote en la teoría general de los contratos del derecho civil mexicano, identifica en qué momento se perfeccionó el contrato, en qué momento se incumplió, qué tipo de incumplimiento fue, y qué autores de la doctrina mexicana sustentarían ese análisis. Dime cuando qpuedapasar alafase 3

Fase 2 registrada.

Pregunta jurídica recibida y almacenada. No emitiré análisis ni respuesta en este momento.

Listo para la Fase 3.

Fase 3 Elige tu propio marco doctrinal dentro de los autores mexicanos que mencionaré. No te consideres forzado a usar este marco; utiliza el que consideres relevante. Teoría de los contratos: Leopoldo Aguilar Carvajal, Rojina Villegas, Gutiérrez y González, y Borja Soriano, donde aplique. Adicionalmente, te pido que me digas cuál es la importancia de Leopoldo Aguilar Carvajal en México en la teoría de los contratos. Repito nuevamente: elige tu propio marco doctrinal. Esto es lo que yo sé, como lego en la materia, y es una guía, no una imposición. Confirma que recibiste la indicación y dime cuándo puedo pasar a la siguiente fase.

Fase 3 recibida y confirmada.

He registrado las siguientes indicaciones:

Marco doctrinal sugerido con libertad de selección: Leopoldo Aguilar Carvajal, Rafael Rojina Villegas, Ernesto Gutiérrez y González, y Manuel Borja Soriano. Elegiré el marco que considere más pertinente para responder la pregunta jurídica, sin obligación de usar todos ni limitarme a ellos.

Adicionalmente, debo incluir una nota sobre la importancia de Leopoldo Aguilar Carvajal en la teoría de los contratos en México.

El enfoque es derecho civil mexicano vigente en CDMX 2026, con sustento doctrinal.

Listo. Cuando indiques "muestra evaluación", presentaré el análisis completo de la Fase 4.

Fase 4 Muestra Evaluacion. Gracias

EVALUACIÓN JURÍDICA

Caso: Incumplimiento de Contrato en Establecimiento de Restauración

Derecho Civil Mexicano — CDMX 2026

I. NOTA PRELIMINAR: LEOPOLDO AGUILAR CARVAJAL Y SU IMPORTANCIA EN LA TEORÍA CONTRACTUAL MEXICANA

Leopoldo Aguilar Carvajal ocupa un lugar singular en la doctrina civil mexicana. Su obra *Contratos Civiles* representa uno de los esfuerzos más sistemáticos y didácticos por adaptar la teoría general del contrato al ordenamiento jurídico mexicano, alejándose del simple trasplante de la doctrina francesa. A diferencia de otros autores que siguieron de cerca a Planiol y Ripert, Aguilar Carvajal desarrolló una metodología propia orientada a la aplicación práctica del Código Civil, con especial atención a la formación del consentimiento y los efectos obligacionales del contrato. Su aportación es particularmente relevante en el análisis de contratos de tracto sucesivo y en la distinción entre el momento de perfeccionamiento y el momento de ejecución, lo cual resulta directamente aplicable al presente caso. Es un autor frecuentemente citado en la práctica forense mexicana y en la enseñanza universitaria, aunque menos conocido internacionalmente que Rojina Villegas, lo que no disminuye su rigor técnico.

II. MARCO NORMATIVO APLICABLE

Los preceptos del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Código Civil para la Ciudad de México (CCCM), que enmarcan el análisis son principalmente:

El **artículo 1792**, que define al convenio como el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. El **artículo 1793**, que establece que los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. El **artículo 1794**, que fija como elementos de existencia el consentimiento y el objeto. El **artículo 1796**, piedra angular del análisis, que dispone que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde ese momento obligan a los

contratantes. El **artículo 1858**, sobre contratos innominados. Y el **artículo 2104**, relativo a la responsabilidad del deudor por incumplimiento.

III. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO

El vínculo entre los comensales y el establecimiento constituye un **contrato de prestación de servicios de restauración**, de naturaleza innominada conforme al artículo 1858 del CCCM, con elementos propios del contrato de obra y del suministro. Es un contrato **bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo**, dado que las prestaciones se desarrollan de manera continua durante el tiempo de permanencia en el establecimiento.

Siguiendo a **Rafael Rojina Villegas** en su *Derecho Civil Mexicano*, tomo quinto, la bilateralidad implica que ambas partes asumen obligaciones recíprocas desde el momento del perfeccionamiento: el cliente, pagar; el establecimiento, prestar el servicio en condiciones de calidad y continuidad razonables.

IV. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Esta es la cuestión central de la Fase 2 y merece análisis cuidadoso.

Aguilar Carvajal distingue con precisión entre la *oferta*, la *aceptación* y el *perfeccionamiento*. En contratos entre presentes, el consentimiento se forma en el momento en que la aceptación es conocida por el oferente, conforme al artículo 1807 del CCCM.

En el presente caso, la secuencia es la siguiente:

La **oferta** del establecimiento existe desde su apertura al público como restaurante: hay una oferta pública y permanente de servicios de restauración dirigida a cualquier persona que acceda al local. Esto es lo que **Gutiérrez y González**, en su *Derecho de las Obligaciones*, denomina *oferta al público* o *policitación*, que tiene fuerza vinculante desde su emisión.

La **aceptación** por parte de los comensales ocurre en el momento en que solicitan mesa, esto es, aproximadamente a las **16:20 horas**. En ese momento existe consentimiento recíproco: el establecimiento opera como oferente permanente y los clientes expresan su voluntad de contratar.

Sin embargo, el **perfeccionamiento con efectos plenos** puede fijarse con mayor precisión en las **16:35 horas**, cuando el establecimiento asigna formalmente una mesa.

Este acto constituye la aceptación operativa de la oferta, creando una situación jurídica individualizada y concreta a favor de los cuatro comensales. La prueba documental de la pantalla de WhatsApp a las 16:35 horas resulta particularmente relevante porque acredita que el propio establecimiento reconoció la relación contractual al punto de que uno de sus colaboradores comunicó la asignación de mesa, lo cual en términos de **Borja Soriano** en su *Teoría General de las Obligaciones* constituye un acto de ejecución voluntaria que confirma el perfeccionamiento.

Conclusión sobre perfeccionamiento: el contrato quedó perfeccionado a las 16:35 horas.

V. MOMENTO Y TIPO DE INCUMPLIMIENTO

Una vez perfeccionado el contrato, el establecimiento asumió obligaciones de resultado y de medios. Las primeras incluían asignar mesa, tomar la orden y servir los alimentos. Las segundas incluían dispensar un trato digno y continuo durante toda la estadía.

El incumplimiento se desarrolla en dos momentos que conviene distinguir:

Primer momento — Incumplimiento parcial y deficiente ejecución (16:35 a 18:13 horas). Durante aproximadamente hora y cuarenta minutos, el establecimiento prestó el servicio de manera manifiestamente deficiente: solo se acercaron a la mesa en dos ocasiones, obligando a los comensales a solicitar que se tomara su orden. Conforme al artículo 2104 del CCCM y a la doctrina de **Rojina Villegas**, esto constituye un **incumplimiento parcial por ejecución defectuosa**, dado que el contrato existía pero su ejecución era inadecuada en calidad y oportunidad.

Segundo momento — Incumplimiento total y definitivo (18:13 horas). En este momento la hostess comunica a Norma que deben retirarse porque hay un "evento privado" y que no serán atendidos. Este acto constituye una **resolución unilateral injustificada** del contrato por parte del establecimiento, lo cual configura un **incumplimiento total sobrevenido**.

La gravedad jurídica de este segundo momento se agrava por tres elementos que la doctrina considera relevantes. Primero, la contradicción interna de la justificación: si había evento privado, el ofrecimiento posterior de reasignar mesa a las 18:20 horas desmiente la causa alegada, lo que en términos de **Gutiérrez y González** evidencia que la causa del rechazo no era legítima sino arbitraria. Segundo, la respuesta del establecimiento ante la solicitud de hablar con el gerente fue escalar la presencia física mediante tres a cinco elementos de seguridad, lo cual constituye una forma de coacción implícita que vició el retiro de los comensales de voluntario a forzado en términos prácticos, aunque formalmente hayan salido por su propio pie. Tercero, la ausencia total

de disculpa o explicación por parte del subgerente y el gerente, documentada en audio, acredita la voluntad del establecimiento de no cumplir y de no remediar el incumplimiento.

Siguiendo a **Aguilar Carvajal**, cuando el deudor no solo incumple sino que además adopta conductas que hacen imposible la ejecución posterior del contrato, el incumplimiento adquiere carácter **definitivo e imputable**, generando la obligación de reparar los daños y perjuicios causados conforme a los artículos 2104 y 2107 del CCCM.

Tipo de incumplimiento: incumplimiento total, definitivo e imputable al establecimiento, con antecedente de ejecución defectuosa durante la fase previa.

VI. DAÑOS RESARCIBLES

Sin pronunciarme sobre montos, y a título meramente enunciativo para completar el análisis contractual, el incumplimiento descrito puede generar pretensiones por daño emergente, consistente en los gastos efectuados con motivo de la relación contractual frustrada, y por daño moral conforme al artículo 1916 del CCCM, dado que la conducta del establecimiento afectó la dignidad de los comensales al tratarlos como sujetos no deseados mediante un pretexto falso y con presencia intimidatoria de seguridad.

La existencia de facturas nominativas en la panadería y en el segundo restaurante de la misma cadena constituye prueba documental del daño emergente y del curso causal de los hechos.

VII. CONCLUSIÓN

El contrato de prestación de servicios de restauración se perfeccionó a las **16:35 horas** por consentimiento recíproco entre presentes, conforme al artículo 1796 del CCCM. El incumplimiento ocurrió en dos fases: una ejecución defectuosa entre las 16:35 y las 18:13 horas, y un incumplimiento total y definitivo a partir de las 18:13 horas cuando el establecimiento resolvió unilateralmente el contrato sin causa legítima. El tipo de incumplimiento es **total, definitivo e imputable**, sustentado doctrinalmente en Aguilar Carvajal, Rojina Villegas, Gutiérrez y González y Borja Soriano, todos convergentes en que el perfeccionamiento por consentimiento genera obligaciones plenas e irrenunciables para ambas partes desde ese momento.

Análisis elaborado conforme al Código Civil para la Ciudad de México vigente en 2026 y doctrina civil mexicana. Este análisis tiene fines académicos y de estudio jurídico; no

constituye asesoría legal formal.

Ok. Hice exactamente las mismas preguntas a cuatro inteligencias artificiales: Grok, Gemini, Copilot y , Claude. Me gustaría ayuda para detectar puntos de fuga, consensos y que evalúes los diferenciales que veo.
Antes de darte los tres resultados quiero dejar claro que esto es Fase 5.
Fase 5a es darte Grok, Gemini y Copilot y Claude aunque ya tienes la tuya
Fase 6 es darte los diferenciales que detecto y que los evalúes. Por último, que elabores un consenso.
Esto seria unicamente cuando te doga elabora consenso. ¿Te parece razonable?

Sí, me parece completamente razonable y es una metodología muy inteligente para un análisis comparativo de inteligencia artificial aplicado a un caso jurídico.

Para confirmar la estructura acordada:

Fase 5a — Recibiré los análisis de Grok, Gemini y Copilot. Tomaré nota y no emitiré evaluación comparativa aún.

Fase 6 — Me compartirás los diferenciales que tú detectas y los evaluaré.

"Elabora consenso" — Solo cuando uses esa instrucción, presentaré el consenso integrado.

Una aclaración práctica: efectivamente ya tengo mi propio análisis, así que cuando reciba los otros tres podré identificar internamente convergencias y divergencias, pero me reservaré cualquier comentario hasta que llegue el momento indicado.

Listo para recibir la Fase 5a.

Files hidden in shared chats

Gase 5 gemini

Fase 5a — Gemini recibido y registrado.

Análisis almacenado. No emitiré comparación ni evaluación en este momento.

Listo para recibir el siguiente análisis de la Fase 5a.

copilot. Evaluación Jurídica del Caso
1. Momento de perfeccionamiento del contrato
En la teoría general de los contratos del derecho civil mexicano, el contrato se perfecciona cuando existe consentimiento y objeto lícito (arts. 1794 y 1795 del Código Civil Federal, aplicables en CDMX).
* El consentimiento se manifestó en el momento en que los comensales solicitaron mesa y el restaurante la asignó (16:35, confirmado por mensaje

Mostrar más

Fase 5a — Copilot recibido y registrado.

Análisis almacenado. No emitiré comparación ni evaluación en este momento.

Listo para recibir el análisis de Grok para completar la Fase 5a.

Files hidden in shared chats

fase 5 grok

Fase 5a — Grok recibido y registrado.

Los cuatro análisis están ahora completos y almacenados: Gemini, Copilot, Grok y Claude.

Fase 5a completada.

Listo para recibir la **Fase 6**: los diferenciales que tú detectas, para evaluarlos cuando me los compartas.

Files hidden in shared chats

Fase 5 claude

Fase 5a — Claude recibido y confirmado.

Los cuatro análisis están ahora formalmente registrados en la Fase 5a:

Gemini ✓ Copilot ✓ Grok ✓ Claude ✓

Fase 5a completamente cerrada.

Listo para la **Fase 6**: comparte los diferenciales que detectas y los evaluaré cuando me los presentes. Y esperaré tu instrucción **"elabora consenso"** para el paso final.

Fase 6 estaes mi opinion. Evalua si es razonable. Tu consenso eslaparte siete no la hagastodavia Modelo de IAAporte DiferencialCoincidencia en HechosGrokDolo: El pretexto del "evento privado" como mentira técnica.Perfeccionamiento 16:35GeminiDaño Moral: El "Código 5" como atentado a la dignidad.Perfeccionamiento 16:35CopilotTemporalidad: La mora administrativa y cumplimiento.Perfeccionamiento 16:35ClaudeTracto Sucesivo: La resolución unilateral injustificada del contrato.Perfeccionamiento 16:35

Fase 6 — Evaluación de tus Diferenciales

Tu análisis es **razonable y jurídicamente sólido**. Te doy mi evaluación diferencial por diferencial.

Grok → Dolo: el pretexto del "evento privado" como mentira técnica.

Tu identificación es precisa y tiene respaldo técnico. Grok es el único que eleva explícitamente la conducta del establecimiento al plano del dolo, distinguiéndolo de la culpa grave. Esto es relevante porque en términos del artículo 2110 del CCCM, el deudor doloso responde incluso de daños imprevisibles, lo cual amplía significativamente el espectro de responsabilidad. La contradicción entre "hay evento privado" y "si gusta le asignamos mesa" es el elemento fáctico que sostiene esa calificación. Tu lectura es correcta.

Gemini → Daño Moral: el "Código 5" como atentado a la dignidad.

También razonable. Gemini es quien conecta de manera más directa el "Código 5" con la dignidad de la persona como bien jurídico tutelado, anclándolo al artículo 1916 del CCCM. Es un aporte diferencial genuino porque ningún otro modelo desarrolló esa conexión específica entre el lenguaje interno del establecimiento y el daño moral. Tu identificación de este diferencial es acertada.

Copilot → Temporalidad: la mora administrativa y cumplimiento defectuoso.

Razonable, aunque es el diferencial más débil de los cuatro. Copilot menciona la doble temporalidad del incumplimiento, pero no la desarrolla con la misma profundidad que otros modelos. Lo que tú llamas "mora administrativa" es una lectura propia que enriquece lo que Copilot apenas esboza. Podrías argumentar que ese diferencial es tuyo más que de Copilot, pero como señalamiento de énfasis distinto, es válido.

Claude → Tracto Sucesivo: la resolución unilateral injustificada.

Correcto. La caracterización del contrato como de tracto sucesivo y el análisis de la resolución unilateral como categoría jurídica específica es el elemento que Claude desarrolló con mayor extensión y que los otros modelos no trabajaron con ese nivel de detalle. Es un diferencial real y técnicamente relevante porque impacta directamente en cómo se cuantifican los daños y en la naturaleza de la pretensión procesal.

Coincidencia en hechos — Perfeccionamiento 16:35.

Tu observación de consenso universal en este punto es correcta y significativa. Los cuatro modelos, con distintos marcos doctrinales y distintos énfasis, convergen sin excepción en las 16:35 horas como momento de perfeccionamiento. Eso no es trivial: sugiere que los hechos documentados son jurídicamente suficientes y que la prueba disponible —especialmente el WhatsApp— es robusta para sostener esa conclusión en cualquier foro.

Valoración general de tu análisis:

Identificaste correctamente los cuatro diferenciales reales, los atribuiste al modelo correcto, y detectaste el único consenso estructural del caso. Es un ejercicio de análisis comparativo bien ejecutado para un lego en derecho, lo cual habla de una lectura cuidadosa de los cuatro documentos.

Listo para cuando me indiques **"elabora consenso"** para la parte siete.

Fase 7 Elabora consenso gracias

PARTE SIETE — CONSENSO INTEGRADO

Análisis Jurídico Comparativo: Cuatro Modelos de Inteligencia Artificial

Caso: Incumplimiento de Contrato en Establecimiento de Restauración

Derecho Civil Mexicano — CDMX 2026

I. METODOLOGÍA DEL CONSENSO

Este consenso integra los análisis de Gemini, Copilot, Grok y Claude, evaluados a través de seis fases previas. El método utilizado es el de **convergencia ponderada**: se identifican primero los puntos de acuerdo universal, luego los aportes diferenciales de cada modelo, y finalmente se construye una síntesis que incorpora lo mejor de cada análisis sin contradicciones internas.

II. CONSENSO ABSOLUTO — PUNTOS SIN DISCREPANCIA

Los cuatro modelos coinciden sin excepción en los siguientes puntos, lo cual les otorga el mayor peso jurídico del análisis:

El contrato de prestación de servicios de restauración es de naturaleza **consensual, bilateral y oneroso**, que no requiere forma escrita para su perfeccionamiento conforme al artículo 1796 del Código Civil para la Ciudad de México.

El **perfeccionamiento ocurrió a las 16:35 horas**, cuando el establecimiento asignó formalmente la mesa, acto corroborado por la prueba documental del mensaje de WhatsApp. Este es el punto de mayor solidez de todo el caso: cuatro marcos doctrinales distintos, cuatro modelos distintos, un solo resultado. La prueba disponible es jurídicamente suficiente y procesalmente robusta.

El **incumplimiento definitivo ocurrió a las 18:13 horas**, cuando la hostess comunicó a Norma que el establecimiento no los atendería por un supuesto evento privado, configurando una resolución unilateral injustificada del contrato.

El tipo de incumplimiento es **total, definitivo e imputable** al establecimiento, con un antecedente de ejecución defectuosa durante el período 16:35 a 18:13 horas.

La **contradicción entre el pretexto del evento privado y el posterior ofrecimiento de reasignar mesa** destruye cualquier justificación legítima que pudiera alegar el establecimiento.

III. CONSENSO COMPLEMENTARIO — APORTES DIFERENCIALES INTEGRADOS

Sobre la base del consenso absoluto, los cuatro aportes diferenciales identificados en la Fase 6 se integran de la siguiente manera, formando una capa adicional de análisis que ningún modelo por sí solo desarrolló completamente:

Del análisis de Grok, se incorpora la calificación dolosa del incumplimiento. El pretexto falso del evento privado no es un error ni una negligencia: es una mentira técnica que eleva la conducta del establecimiento al plano del dolo civil conforme al artículo 2110 del CCCM, con la consecuencia de que el deudor doloso responde incluso de daños y perjuicios imprevisibles. Esto amplía materialmente el espectro de responsabilidad del establecimiento más allá de lo que generaría un incumplimiento meramente culposo.

Del análisis de Gemini, se incorpora la conexión entre el "Código 5" y el daño moral como atentado a la dignidad de la persona. El uso de lenguaje en clave para convocar seguridad ante clientes pacíficos que únicamente solicitaron hablar con el gerente constituye un acto que afecta bienes jurídicos extrapatrimoniales tutelados por el artículo 1916 del CCCM. Este elemento transforma el caso de un simple incumplimiento contractual a un supuesto mixto con dimensión de daño moral autónomo.

Del análisis de Copilot, se incorpora la distinción temporal entre mora administrativa durante la fase de ejecución defectuosa y el incumplimiento definitivo posterior. Esta distinción es procesalmente relevante porque permite argumentar que el daño comenzó antes de las 18:13 horas, lo cual amplía el período computable para efectos de responsabilidad y refuerza el patrón de conducta del establecimiento como sistemático y no accidental.

Del análisis de Claude, se incorpora la caracterización del contrato como de tracto sucesivo y el análisis de la resolución unilateral injustificada como categoría jurídica específica. En contratos de tracto sucesivo, el incumplimiento no opera como un evento puntual sino como una ruptura del vínculo continuo, lo cual tiene implicaciones directas en la determinación del daño emergente y en la naturaleza de la pretensión procesal disponible para los comensales.

IV. PUNTO DE FUGA IDENTIFICADO

El único punto donde los modelos divergen de manera relevante es en la **calificación subjetiva del incumplimiento**: Grok lo califica expresamente como doloso, mientras que Gemini, Copilot y Claude lo tratan implícitamente como culposo grave o simplemente como incumplimiento imputable sin pronunciarse sobre el elemento subjetivo. Esta divergencia no es menor porque determina el alcance de la responsabilidad civil. El consenso integrado adopta la posición de Grok como la más favorable a los comensales y la más sustentada en los hechos documentados, particularmente en la contradicción probada entre el pretexto alegado y la conducta posterior del establecimiento.

V. SÍNTESIS FINAL DEL CONSENSO

El contrato de prestación de servicios de restauración se perfeccionó a las **16:35 horas** por consentimiento recíproco entre presentes, conforme al artículo 1796 del CCCM, en un contrato consensual, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo. El establecimiento incurrió en ejecución defectuosa desde las 16:35 hasta las 18:13 horas, y en incumplimiento total, definitivo y **doloso** a partir de las 18:13 horas, cuando resolvió

unilateralmente el contrato mediante un pretexto falso y reforzó dicha resolución con presencia intimidatoria de seguridad, lo cual además configura un atentado a la dignidad de los comensales con entidad suficiente para fundar una pretensión autónoma de daño moral conforme al artículo 1916 del CCCM.

La prueba documental disponible —WhatsApp, fotografía de mesa vacía, ticket de panadería, facturas nominativa Iniciar su propia conversación de los momentos clave— constituyen un acervo probatorio sólido que sustenta tanto la existencia del contrato,